Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Ampliação do Acesso ao Crédito para Investimentos em Redes de Telecomunicações

Nº Carta Consulta: 60945
Processo: 12120.100494/2022-68
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 9 de Agosto de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 1.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 100.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 16
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Consultar ?Carta Consulta Completa v2?, em anexo, para mais informações.

A expansão da conectividade digital é fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um aumento de 1% na penetração do acesso à banda larga no Brasil resultaria em um aumento de 0,077% no Produto Interno Bruto (PIB), e esse efeito é verificado em todos os tipos de municípios, desde os mais urbanizados de maior renda até as rurais de baixa renda.

Embora os benefícios potenciais do uso de redes de banda larga sejam inegáveis, vários desafios persistem para assegurar o acesso a conectividade no Brasil. Por exemplo, o projeto Crowdsource for Digital Connecitivity in Brazil (C2DB), financiado pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) e realizado em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), havia 19,7 milhões de pessoas, 26, 8 mil escolas e 6,3 mil unidades de saúde no Brasil sem cobertura de banda larga em 2021.

Os provedores de pequeno porte (PPPs) têm contribuído significativamente para reduzir a carência de redes de banda larga fixa no Brasil. Nos últimos 4 anos, esse conjunto de provedores ampliou em mais de 13 milhões o estoque de acessos de banda larga fixa, levando conectividade digital para regiões distantes dos centros urbanos e para regiões periféricas de baixa renda. De acordo com dados da Anatel, os cerca de 8.500 PPPs que reportam acessos de banda larga fixa já respondem, conjuntamente, por 47.2% do mercado de banda larga fixa no país, assumindo um papel de liderança na expansão de infraestrutura de fibra óptica, principalmente em regiões do interior do país onde a carência de redes é maior. Dados da Anatel informam que, em julho de 2021, os PPPs possuíam mais de mil acessos em fibra em 1.707 municípios.

PROBLEMA: A escassez de crédito para investimento em banda larga pelos PPPs.

De acordo com estudo encomendado pelo BID à consultoria Teleco para dimensionamento da demanda de crédito dos PPPs, estima-se em R$ 1,79 bilhões o volume anual de investimentos em infraestrutura realizados por cerca de dois mil PPPs que possuem de um mil a 60 mil usuários de banda larga fixa no Brasil. O estudo do BID, realizado por meio de entrevistas com PPPs de todo o Brasil, reporta ainda que as principais fontes de financiamento desse segmento são crédito pessoal e parcelamento de curto prazo dos equipamentos com alguns distribuidores. O estudo também reporta uma taxa de investimento sobre o faturamento bruto dos PPPs é da ordem de 25%, em média, número bem acima do observado entre operadores nacionais (15% a 18%, em média), demonstrando pouco espaço para aceleração de investimentos por PPPs sem que haja uma facilitação do acesso à crédito.

Além disso, o estudo estima que 62% dos investimentos realizados pelos PPPs estão concentrados em cerca de 400 que possuem pelo menos cinco mil usuários, e por conseguinte um nível de faturamento anual estimado da ordem de 4 a 50 milhões de reais. O estudo identificou que a dificuldade de acesso a crédito é considerada uma grande barreira para a aceleração do crescimento da oferta de banda larga.

A principal fonte de crédito desses PPPs são os fornecedores de equipamentos, que diferem o pagamento dos ativos de rede adquiridos em até 24 meses com adição de um custo financeiro (spread). O relacionamento com bancos de varejo se dá de maneira limitada, em especial para financiamento de capital de giro, em grande parte devido à falta de demonstrações financeiras e garantias. Entende-se, entretanto, que uma opção de financiamento de curto prazo como essa é incompatível com a necessidade de investimentos recorrentes e com payback de longo prazo, característicos do setor de telecomunicações. Faz necessário, portanto, a criação de alternativas de crédito que possibilitem financiar investimentos de longo prazo, garantindo liberdade para que os PPPs contratem as melhores soluções tecnológicas, nacionais ou internacionais, e invistam em expansão de rede, melhoria de qualidade e em diversificação de seu portfólio de serviços.

Importante ressaltar, nesse ponto, que o governo federal já disponibiliza, através do BNDES e outros agentes financeiros públicos, linhas de crédito e garantias ao financiamento voltadas a MPMEs. Entretanto, tais instrumentos de crédito têm servido de maneira bastante limitada ao público de PPPs, dado seus requisitos de apresentação de garantias reais para empréstimos acima de R$ 3 milhões. Esses provedores, pela natureza non-tradable de seus ativos de rede, têm dificuldade na apresentação de garantias reais para a obtenção de empréstimos. Já no mercado privado de crédito, as opções são ainda mais limitadas atualmente, visto que os bancos de varejo no Brasil têm pouca experiência com avaliação de risco de crédito de PPPs.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Consultar ?Carta Consulta Completa v2?, em anexo, para mais informações.

Soluções:

O Programa busca implementar instrumentos para viabilizar o acesso ao crédito para PPPs, atendendo as finalidades do Fust. Dessa forma, o recurso deverá suplementar o orçamento do Fust. Os recursos serão alocados em ação orçamentária específica, semelhante à AO 00TT, modalidade reembolsável. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na UO 74920 e repassados, na forma de contrato de empréstimo de longo prazo a agente financeiro do Fust, a ser aprovado pelo Conselho Gestor do fundo. Os créditos concedidos aos PPPs com o apoio do Programa não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo eventuais ônus de garantias arcados integralmente pelo agente financeiro do Fust. O agente financeiro será o único responsável por honrar quaisquer perdas financeiras advindas de eventual inadimplemento de obrigações garantidas. Não há , portanto, risco de eventual inadimplência em operações de crédito garantidas resultar em gasto primário para a União.

Os produtos serão:

?Mecanismo de Concessão de Garantias de Crédito;

?Instrumentos de Concessão de Crédito a PPPs não Bancarizados; e

?Sistema de Avaliação de Crédito para PPPs (SisCred-PPP).

O primeiro visa a criação de mecanismo garantidor de crédito para estimular o crédito de baixo custo e longo prazo para PPPs. O agente financeiro do Fust estabelecerá o mecanismo garantidor e fará a sua gestão operacional, emitindo garantias a instituições financeiras participantes que oferecerão crédito de longo prazo para os PPPs. Para cada operação de crédito, elas solicitam carta de fiança, a ser emitida em tempo hábil pelo agente financeiro. As instituições financeiras participantes, então, informam periodicamente o gestor do mecanismo sobre o comportamento das operações garantidas e solicitam a execução das garantias daquelas em que ocorreu a inadimplência. Assim, o mecanismo proposto não se trata de novo Fundo Garantidor para aporte da União e nem da utilização de recursos por meio de Fundo Garantidor já existente. Trata-se de novo modelo no qual a operação de crédito externo é utilizada para criar o mecanismo de garantia, que será operacionalizado e de responsabilidade do agente financeiro contratado pelo Conselho Gestor do Fust.

O segundo produto complementa o primeiro, criando instrumentos capazes de atrair capital não bancário para a concessão de crédito para PPPs. O agente financeiro operador aplicará os recursos destinados a este produto na: (i) subscrição de cotas de fundos de crédito; e/ou (ii) na concessão de garantias para séries de debêntures pulverizadas. Os instrumentos mencionados terão como foco a aquisição de títulos de dívida de PPPs. O detalhamento das condições do crédito será definido durante a preparação do Programa e deverão atender a um conjunto claro de critérios e regulamentações governamentais, definidas de forma clara e antecipada como parte das regras operacionais que regem o programa.

O SisCred-PPP visa a estruturação de um sistema de pontuação de crédito (credit scoring) baseado em dados empíricos, para reduzir as assimetrias de informação e os custos da avaliação de crédito de PPPs por bancos de varejo e fintechs. O sistema receberá informações sobre a infraestrutura de rede existente de PPPs, quantidade de clientes, faturamento etc., e, com vistas a verificar a veracidade das informações, as comparará com mapas de cobertura construídos com dados de crowdsourcing. A ferramenta também receberá os planos de expansão de rede das operadoras, objeto de solicitação de crédito, compará-los com os atuais números de cobertura e avaliar sua viabilidade econômica. Por fim, com base nas informações validadas dos PPPs e da análise técnico-econômica, a ferramenta fornecerá uma pontuação de crédito para cada PPP e para cada proposta de empréstimo para realização de investimentos.

Resultados:

Espera-se que o mecanismo garantidor estimule a oferta de crédito aos PPPs, fomentando uma aproximação entre eles e os bancos de varejo, uma vez que os bancos também tomarão parte do risco das operações de crédito. Além disso, espera-se que, à medida que o mecanismo garantidor e o sistema de avaliação de crédito são implementados, surgirão condições mais competitivas de taxas de juros aos PPPs. Por fim, espera-se que a criação do mecanismo promova um aumento do número de PPPs que tomam crédito para a realização de investimentos em expansão da oferta de conectividade.

Para o segundo produto, espera-se que o crédito concedido alcance empresas mais informais que não conseguiriam acessar linhas de crédito bancária. Com maior acesso a crédito para investimentos na rede de banda larga, espera-se que esses provedores apresentem crescimento relevante e, potencialmente, possam aumentar seu grau de formalização.

Para o SisCred-PPP, espera-se que, ao final do primeiro ano do projeto, ele esteja implementado e operando. Ao final dos quatros anos seguintes de operação, espera-se que as bases de provedores e as obtidas por fontes de crowdsourcing estejam atualizadas e o sistema esteja operando, com adoção crescente de PPPs e instituições de crédito de varejo.

Sustentabilidade:

Não se prevê gastos incrementais de custeio direto. Os impactos positivos do Programa serão permanentes. O mecanismo garantidor possibilitará o uso do Fust com alavancagem e de maneira sustentável, dado que os recursos do Programa deverão retroalimentar os instrumentos criados pelo agente financeiro à medida que os empréstimos garantidos forem pagos pelos mutuários (os PPPs) e as respectivas garantias de crédito liberadas. Assim, não se prevê a necessidade de criação de um novo mecanismo de garantias ao final da execução do Programa.

Ainda, o Programa possibilitará o surgimento de um mercado de crédito privado para PPPs no longo prazo, com menor necessidade de um mecanismo garantidor estatal. A aproximação entre bancos de varejo e PPPs reduzirá assimetrias de informação e dará experiência ao mercado de crédito sobre o contexto dos PPPs, o valor de seus ativos de rede e o seu potencial de investimentos. Em segundo lugar, a maior oferta de crédito estimulará mais PPPs a se formalizarem, para que se tornem sujeitos de crédito bancário. Por fim, permitirá o acesso a crédito não bancário à PPPs menos estruturados, através de instrumentos de crédito inovadores, o que poderá servir de estímulo para que o mercado de crédito privado desenvolva soluções apropriadas para atingir os milhares de PPPs não bancarizados.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Consultar ?Carta Consulta Completa v2?, em anexo, para mais informações.

As orientações para o desenvolvimento do presente Programa basearam-se, em geral, em cinco referenciais técnicos e estratégicos para a oferta de incentivos públicos à expansão da infraestrutura de conectividade no Brasil:

a) O Plano Plurianual- PPA 2020-2023, aprovado pela Lei nº 13.971/2019;

b) A Política Pública de Telecomunicações, estabelecida pelo Decreto nº 9.612/2018;

c) A ?Nova Lei do FUST?, instituída pela Lei nº 9.998/2000;

d) A regulamentação da ?Nova Lei do FUST?, dada pelo Decreto nº 11.004/2022;

e) O Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações ? PERT 2021, aprovado pela Anatel por meio do Acórdão nº 309/2019.

Ressalta-se que, como a nova Lei do FUST, em seu artigo 25, trouxe a possibilidade de utilização dos recursos do fundo para estabelecer programa de financiamento ou de concessão de garantia de operações financeiras, já existem iniciativas em curso nesse sentido. Por exemplo, foi aprovado pelo CG-FUST resolução que possibilita o uso de recursos orçamentários de 2022 do Fundo para repasse reembolsável a um agente financeiro para estruturação de oferta de financiamento direto à prestadores que atualmente possuem capacidade de acessar crédito bancário (a maioria prestadores de médio e grande porte). Iniciativas como essa são essenciais, dada a grande necessidade de investimentos em infraestrutura de conectividade no Brasil.

Entretanto, sem a estruturação de um mecanismo de concessão de garantias, os PPPs enfrentarão desafios para acessar essas linhas de financiamento, devido à dificuldade de apresentar garantias elegíveis (importante para a gestão de risco das carteiras de crédito). Além disso, a grande pulverização do mercado dificulta a análise de risco de pequenos prestadores pelo agente financeiro e seus bancos de varejo conveniados.

Assim, apesar da restrição para inclusão no Projeto de Lei Orçamentária de 2023 de dotações relativas às operações de crédito externo (tendo em vista o prazo estabelecido no PLDO 2023), a proposição do Programa com recursos de crédito externo que poderão ser disponibilizados apenas em 2024 é apropriada. Em primeiro lugar, porque esse prazo previsto para o desembolso está alinhado ao tempo necessário para a preparação de um programa dessa envergadura. Segundo, porque a operação de crédito externo, mesmo que viabilize recursos apenas em 2024, atende ao objetivo de garantir recursos adicionais no médio prazo para a viabilização de uma solução estruturante que democratize o acesso ao crédito no setor de conectividade, sem, contudo, consumir os recursos orçamentários já disponíveis no FUST e que serão destinados no curto prazo à oferta de financiamento direto à construção de infraestrutura de conectividade.

Contrapartida: Não se aplica para o caso federal.

Taxa de câmbio: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,1241 Real/BRL (790), data de referência 08/08/2022.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Ampliação do Acesso ao Crédito para Investimentos em Redes de Telecomunicações

2.2. Título Abreviado
Programa Acessa Crédito Telecom

2.3. Mutuário
República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é promover a expansão do acesso a conectividade em municípios onde há carência de infraestrutura de conectividade.

Este objetivo espera ser alcançado por meio da oferta de financiamento de longo prazo e baixo custo para a realização de investimentos por Prestadores de Pequeno Porte - PPPs, contribuindo para a expansão do crédito ao setor de conectividade, os investimentos em redes de banda larga, e, consequentemente o acesso à internet pela população de todas as regiões do país, fator habilitador da transformação digital da sociedade brasileira.

Objetivo Específico

O objetivo específico do projeto é apoiar o financiamento de longo prazo a PPPs para investimento em expansão da infraestrutura de conectividade.

Para favorecer a oferta de financiamentos de longo prazo que permitam aos PPPs fazer investimentos em infraestrutura de conectividade, três vias de ação foram identificadas:

(i)Desenvolver e implementar mecanismos financeiros inovadores voltados à ampliação da oferta de crédito a PPPs para investimento em expansão da infraestrutura de conectividade;

(ii)Desenvolver e implementar um sistema de avaliação de crédito para PPPs, focado em reduzir assimetrias de informação e custos associados a obtenção de informações validadas e que permitam a redução do risco de crédito desses agentes e possibilite a oferta de financiamento de longo prazo e baixo custo ao setor.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Oferta de banda larga fixa em municípios pequenos	Percentual médio da população com evidência de oferta de banda larga fixa em municípios com menos de 30 mil habitantes, ponderado pela população de cada município	Percentual	48,00	75,00
Volume de créditos contratados com suporte do Programa Acessa Crédito Telecom	Soma do valor de crédito das operações contratadas com suporte do Programa Acessa Crédito Telecom	US$ Milhões	0,00	300,00
Prazo médio dos créditos contratados com suporte do Programa Acessa Crédito Telecom	Média dos prazos dos contratos de crédito que obtiveram suporte do Programa Acessa Crédito Telecom, ponderada pelo volume relativo de crédito de cada contrato frente ao total da carteira.	Meses	0,00	36,00
PPPs beneficiados com o suporte do Programa Acessa Crédito Telecom na contratação de crédito	Número de PPPs que obtiveram crédito com suporte do Programa Acessa Crédito Telecom	#	0,00	500,00
Registro de consultas ao SisCred-PPP para obtenção de nota de crédito de PPPs	Número de consultas ao SisCred-PPP para obtenção de nota de crédito	Unidade	0,00	200,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA PPPS	**101.500.000,00**
P - P1 - Mecanismo de Concessão de Garantias de Crédito	50.000.000,00
P - P2 - Instrumentos de Concessão de Crédito a PPPs não Bancarizados	50.000.000,00
P - P3 - Sistema de Avaliação de Crédito para PPPs ? SisCred-PPP	1.500.000,00
Total dos Componentes	**101.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA PPPS

Este componente tem como objetivo apoiar a oferta de crédito privado para financiar a aceleração dos investimentos em infraestrutura de conectividade, elemento amplamente identificado como central para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ele inclui dois produtos: a criação de um mecanismo de concessão de garantias de crédito para incentivar a oferta de crédito à PPPs por bancos de varejo, e a criação de um sistema de avaliação de crédito para reduzir custos e assimetrias de informação e custos transacionais para a realização de avaliação de crédito de PPPs por bancos de varejo.

Importante ressaltar que os recursos, tanto da operação de crédito externo quanto da contrapartida da União, serão alocados em ação orçamentária específica a ser criada no âmbito da Unidade Orçamentária 74.920 - Recursos sob Supervisão do Fust - Ministério das Comunicações, semelhante a ação orçamentária 00TT já existente, na modalidade reembolsável. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na UO 74.920serão alocados na ação orçamentária 00TT, na modalidade reembolsável, para promover os instrumentos descritos nos produtos deste Programa. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na Unidade Orçamentária 74.920 - Recursos sob Supervisão do Fust - Ministério das Comunicações, e então repassados, na forma de contrato de empréstimo de longo prazo, à agente financeiro do Fust.
Ainda, ressaltamos que os instrumentos garantidores aqui propostos não se tratam de novos Fundos Garantidores para aporte da União e nem da utilização de recursos por meio de Fundo Garantidor já existente. Trata-se de novo modelo no qual a operação de crédito externo é utilizada para capitalizar o Fust com recursos que serão repassados, por meio de empréstimo reembolsável, a agente financeiro, tendo este a responsabilidade de criar e operacionalizar instrumentos garantidores de mediante autorização do Conselho Gestor do Fust. Além disso, os créditos concedidos aos PPPs com o apoio do Programa não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo eventuais ônus de garantias arcados integralmente pelo agente financeiro operador do Programa, conforme autorizado pelo Conselho Gestor do Fustdo Fust.

P - P1 - Mecanismo de Concessão de Garantias de Crédito

Os valores atribuídos a P1 e P2 são meros indicativos, uma vez a distribuição dos recursos depende, entre outros fatores, do cronograma de estruturação e da demanda por cada um dos instrumentos. A fim de maximizar o impacto dos recursos do Programa Acessa Crédito Telecom, o agente financeiro deve ter liberdade de aplicar os recursos nos instrumentos que se mostrem mais efetivos para a ampliação do crédito ao segmento de PPPs.
Para endereçar o problema de escassez de crédito e suportar investimentos de PPPs em expansão da conectividade, propõe-se a criação de mecanismo garantidor de crédito focado em assegurar acesso a crédito de baixo custo e longo prazo para PPPs. O objetivo dessa ação é endereçar as lacunas de conectividade e acelerar a integração social e a transformação digital da sociedade brasileira, através de uma ferramenta de apoio a políticas públicas modernas, que promova a eficiência alocativa e a maximização do impacto do uso dos recursos públicos.
Para viabilizar a criação do mecanismo, deverão ser utilizados recursos orçamentários do Fust na modalidade reembolsável. Os recursos financeiros alocados neste produto deverão ser aportados ao Fust e, então, transferidos ao seu agente financeiro por meio de contrato de empréstimo de longo prazo, a ser aprovado pelo Conselho Gestor do fundo.. O agente financeiro do Fust, por sua vez, estabelecerá o mecanismo garantidor e fará a sua gestão financeira e operacional junto às instituições de crédito conveniadas.
Quanto à sua forma de operação, o mecanismo terá como foco a emissão de garantias a instituições financeiras públicas e privadas na provisão de crédito ao segmento de PPPs, com prioridade para aqueles que buscam financiamento para investimento em expansão de banda larga alinhados as políticas públicas definidas para uso dos recursos do Fust. No modelo proposto, as instituições financeiras participantes (ex. bancos de varejo, fintechs etc.) oferecem crédito a juros baixos para os PPPs, e para cada operação de empréstimo solicitam a outorga de garantia do mecanismo garantidos ao agente financeiro, a ser emitida em tempo hábil para que a operação de crédito seja concretizada. As instituições financeiras participantes, então, informam periodicamente ao gestor do mecanismo garantidor, o agente financeiro contratado pelo CG-Fust, sobre o comportamento das operações garantidas e solicitam a execução das garantias daquelas em que ocorreu a inadimplência.
Nesse modelo de operação, o mecanismo deverá garantir um percentual do valor dos empréstimos individuais e aceitar um limite máximo de stop loss por instituição financeira. O detalhamento desses limites e condições serão definidos durante a preparação do Programa, em conjunto com o financiador externo, e o agente financeiro do Fust, ouvidas as potenciais instituições financeiras de varejo participantes, com vistas a construção de uma modelagem financeira que permita uma gestão eficiente das carteiras de crédito, gerenciamento de riscos pelas instituições financeiras participantes e um bom uso dos recursos públicos. Assim, o agente financeiro do Fust será o único responsável por honrar quaisquer perdas financeiras advindas de eventual inadimplemento de obrigações garantidas pelo Mecanismo. Não há, portanto, risco de eventual inadimplência em operações de crédito garantidas resultar em gasto primário para a União.
Por fim, ressaltamos que o mecanismo proposto não se trata de novo Fundo Garantidor para aporte da União e nem da utilização de recursos por meio de Fundo Garantidor já existente. Trata-se de novo modelo no qual a operação de crédito externo é utilizada para criar o mecanismo de garantia, que será operacionalizado e de responsabilidade do agente financeiro contratado pelo Conselho Gestor do Fust.
Os créditos aos PPPs deverão atender a um conjunto claro de critérios garantindo condições adequadas para financiamento de longo prazo. O estudo do BID (vide Anexo 1) conclui que os empréstimos estariam na faixa de R$ 1 milhão a 10 milhões, com 6 a 12 meses de carência, prazos entre 12 a 60 meses para pagamento. Para ser elegível, o PPP terá que atender a um conjunto de regulamentações governamentais, definidas de forma clara e antecipada como parte das regras operacionais que regem o programa. Além disso, serão definidos critérios de elegibilidade para instituições financeiras, por exemplo, ter uma qualificação de classificação de crédito nacional mínima e ter uma conta de crédito existente junto ao agente financeiro gestor do mecanismo garantidor, de forma a proporcionar conforto para garantia das operações de crédito. A regulamentação operacional do mecanismo deverá conter o detalhamento técnico das condições de credenciamento de bancos de varejo e para a concessão de garantias de crédito para o financiamento de investimentos em infraestrutura de conectividade. A Figura 4 a seguir apresenta um diagrama para melhor entendimento do papel de cada um dos envolvidos na criação e operação do mecanismo garantidor.

Figura 4 ? Diagrama Mecanismo Garantidor de Crédito

A criação do mecanismo garantidor deve, portanto, destravar crédito para investimentos em expansão de redes de banda larga por PPPs, permitindo o uso de recursos do Fust de maneira inovadora, com alavancagem, e de maneira sustentável, dado que o recurso alocado para o Mecanismo poderá ser reutilizado à medida que os empréstimos garantidos forem sendo pagos e as garantias liberadas. Para acelerar a realização de investimentos, a criação desse mecanismo garantidor ajudará a endereçar pelo menos dois desafios enfrentados por PPPs e desenvolvedores de infraestrutura de telecomunicações locais. O primeiro desafio é a oferta limitada de crédito no mercado bancário brasileiro, dada à falta de conhecimento dos bancos de varejo sobre o perfil de risco dos PPPs e devido à dificuldade de alavancar ativos relacionados à rede, que geralmente não são aceitos como garantia pelos bancos. Como resultado, o mecanismo garantidor, ao trabalhar com bancos de varejo conveniados, fomentará uma aproximação entre bancos e PPPs, uma vez que os bancos também tomarão parte do risco das operações de crédito. Um maior entendimento do setor de telecomunicações por bancos de varejo poderá levar à criação de um pujante mercado de crédito para PPPs no longo prazo, induzindo a eliminação das falhas de mercado apontadas, com cada vez menor necessidade de um mecanismo garantidor estatal.
O segundo desafio são as taxas de juros relativamente altas, que em parte são consequência da falta de oferta de financiamento para esse nicho específico, mas também pela percepção de risco como mencionado. Como resultado esperado, à medida que o mecanismo garantidor facilitar o acesso ao crédito e o sistema de avaliação de crédito é implementado surgirão condições mais competitivas. Tal efeito levará a uma redução do custo de capital desses provedores, tornando mais atrativo o investimento em expansão de banda larga em áreas urbanas pequenas, distantes dos grandes centros, e de baixa renda. Por fim, espera-se que a criação deste mecanismo promova um aumento do número de PPPs que tomam crédito para a realização de investimentos em expansão da oferta de conectividade.

P - P2 - Instrumentos de Concessão de Crédito a PPPs não Bancarizados

Os valores atribuídos a P1 e P2 são meros indicativos, uma vez a distribuição dos recursos depende, entre outros fatores, do cronograma de estruturação e da demanda por cada um dos instrumentos. A fim de maximizar o impacto dos recursos do Programa Acessa Crédito Telecom, o agente financeiro deve ter liberdade de aplicar os recursos nos instrumentos que se mostrem mais efetivos para a ampliação do crédito ao segmento de PPPs.
Como forma de complementar o mecanismo de garantias no endereçamento do problema de escassez de crédito e suportar investimentos de PPPs em expansão da conectividade, propõe-se a criação de instrumentos capazes de atrair capital não bancário para a concessão de crédito para PPPs, a exemplo de fundos de crédito e debêntures. Assim como o mecanismo garantidor, o objetivo dessa ação é endereçar as lacunas de conectividade e acelerar a integração social e a transformação digital da sociedade brasileira, através de uma ferramenta de apoio a políticas públicas modernas, que promova a maximização do impacto do uso dos recursos públicos e a atração de recursos privados para financiamento do setor.
A operacionalização desses instrumentos também se dará de forma análoga àquela do Produto 1.1, com a utilização de recursos orçamentários do Fust na modalidade reembolsável. Os recursos financeiros oriundos do Programa Acessa Crédito Telecom serão destinados ao Fust, que, então, os transferirá a um agente financeiro por meio de contrato de empréstimo de longo prazo, a ser aprovado pelo Conselho Gestor do Fust (CG-Fust). O agente financeiro escolhido pelo Conselho, por sua vez, estabelecerá a alocação dos recursos nos instrumentos propostos e fará a sua gestão operacional.
O agente financeiro operador aplicará os recursos destinados a esse produto na: (i) subscrição de cotas de fundos e crédito; e/ou (ii) na concessão de garantias para séries de debêntures pulverizadas. Ressalte-se que ambas as aplicações se darão em instrumentos que têm por objetivo levar crédito a PPPs de forma mais simples e desburocratizada. Em ambos os instrumentos, o agente financeiro do Fust assumirá o risco das operações e deverá honrar quaisquer perdas financeiras advindas de eventual inadimplemento de obrigações pelos PPPs, não havendo, portanto, hipótese de gasto primário da União.
No caso de fundos de crédito, o agente financeiro seria cotista do fundo, dividindo o risco da carteira de crédito dos PPPs com ao menos mais um investidor, normalmente alguma grande empresa que atua no setor de telecom. O fundo, gerido por um gestor e administrador terceirizado registrado na Comissão de Valores Mobiliários, atuaria como plataforma para levar os recursos dos cotistas aos PPPs, respeitando as regras estabelecidas no regulamento do fundo quanto a elegibilidade das empresas apoiadas, garantias a serem apresentadas, documentação necessária, entre outros.
Para o caso das debêntures pulverizadas, segue-se o mesmo racional para a concessão de crédito aos PPPs, sempre respeitando as regras e critérios estabelecidos na escritura das debêntures. Por outro lado, o papel do agente financeiro é distinto: o foco da atuação é garantir um retorno mínimo para investidores privados que desejem financiar o setor, mas que não o façam por não conhecer o risco ou por considerarem excessivamente arriscado. Com a garantia de retorno mínimo, espera-se atrair esses recursos privados para o financiamento do setor, além de criar um histórico de risco para operações de crédito com PPPs, o que poderá, no futuro, fazer com que outros investidores se interessem em financiar essas empresas.
As Figuras Figura 5 e Figura 6 a seguir apresentam diagramas para melhor entendimento do papel de cada um dos envolvidos nos instrumentos supramencionados.

Figura 5 ? Diagrama Fundo de Crédito

Figura 6 ? Diagrama Debêntures Pulverizadas

Os instrumentos mencionados terão como foco a aquisição de títulos de dívida de PPPs, com prioridade para aqueles que buscam financiamento para investimento em expansão de banda larga alinhados as políticas públicas definidas para uso dos recursos do Fust. Espera-se, portanto, que a utilização desses instrumentos seja uma maneira de empenhar os recursos do Fust e alavancar a política pública com recursos privados, incentivando investimentos nas redes de banca larga pelos próximos 5 anos.
O detalhamento das condições do crédito será definido durante a preparação do Programa, em conjunto com o agente financeiro do Fust e os potenciais investidores privados da estrutura, com vistas a construção de uma modelagem financeira que permita uma gestão eficiente das carteiras de crédito, nível aceitável de inadimplência, gerenciamento eficaz de riscos do instrumento, crowding in de recursos privados para o setor e um bom uso dos recursos públicos.

Os créditos aos PPPs deverão atender a um conjunto claro de critérios garantindo condições adequadas para financiamento de longo prazo. Para ser elegível, o PPP terá que atender a um conjunto de regulamentações governamentais, definidas de forma clara e antecipada como parte das regras operacionais que regem o programa.
Cabe dizer que ambos os Produtos 1.1 e 1.2 são mecanismos complementares que visam alcançar o mesmo resultado: a aceleração de investimentos em expansão de banda larga fixa no Brasil, através da ampliação do acesso a crédito por PPPs e/ou da redução do custo de capital desses provedores, incentivando a expansão da rede em áreas urbanas pequenas, distantes dos grandes centros, e de baixa renda.
Adicionalmente, espera-se que o crédito concedido alcance empresas que, devido ao seu grau de formalização, não conseguiriam acessar linhas de crédito bancário ainda que dispusessem de garantias para prestar. Com maior acesso a crédito para investimentos na rede de banda larga fixa, espera-se que esses provedores apresentem crescimento relevante de receita e, potencialmente, tenham incentivos para aumentar seu grau de formalização.

P - P3 - Sistema de Avaliação de Crédito para PPPs ? SisCred-PPP

Estruturação de um sistema de recebimento e análise de solicitações de crédito, e criação de umade pontuação de crédito (credit scoring) para cada PPP baseadoa em dados empíricos, para auxiliar o mercado de crédito do Brasil a avaliar a qualidade de crédito dos PPPs. O sistema visa reduzir as assimetrias de informação e os custos da avaliação de crédito de centenas de PPPs por bancos de varejo e fintechs, e assim endereçar uma importante barreira para a oferta de crédito para investimento em expansão da infraestrutura de conectividade. Os recursos financeiros referentes a este produto serão aportados no Fust, que, então, os transferirá a um agente financeiro por meio de contrato de empréstimo, a ser aprovado pelo Conselho Gestor do Fust (CG-Fust). O agente financeiro escolhido pelo Conselho, por sua vez, será responsável pelo seu desenvolvimento e gestão operacional.
A facilidade de acesso a informações confiáveis é reconhecida pela literatura financeira como fator chave para avaliação de risco das operações de crédito. O Brasil tem cerca de 8.500 PPPs espalhados por todo o país com pouca sobreposição de seus mapas de cobertura, embora apenas aprox. 500 deles têm mais de 5 mil clientes. Dada essa estrutura de mercado fragmentada, resultante de anos de incentivos à entrada criados pela política de banda larga do país, é caro para os credores avaliar as informações dos PPPs e estimar sua capacidade de crédito em relação ao seu projeto de investimento, tamanho de sua operação, infraestrutura, e base de usuários (unidades de receita). Assim, a criação do Sistema de Avaliação de Crédito para PPPs, que coleta, valida e gerencia de forma centralizada os dados de PPPs e atribui uma nota de crédito baseada em critérios previamente acordadas com instituições de crédito de varejo deve facilitar a concessão de crédito de baixo custo e longo prazo a PPPs que solicitem financiamento com suporte do Programa Acessa Crédito Telecom.
O SisCred-PPP será baseado em dados informados pelos PPPs e validados por algoritmos de ciência de dados. O sistema receberá informações sobre a infraestrutura de rede existente de PPPs, quantidade de clientes, faturamento etc., e, com vistas verificar a veracidade das informações, as comparará com mapas de cobertura construídos com dados de crowdsourcing coletados de aplicativos utilizados por usuários das redes de telecomunicações, roteadores Wi-Fi, smartphones, e demais equipamentos terminais de uso dos usuários da internet. A ferramenta também deve receber os planos de expansão de rede das operadoras (aqueles projetos que buscam viabilizar o crédito), compará-los com os atuais números de cobertura e avaliar sua viabilidade econômica utilizando análise tecno-econômica de avaliação de planos de negócios de projetos de infraestrutura. Por fim, com base nas informações validadas dos PPPs e da análise técnico-econômica dos projetos de investimento, a ferramenta deve fornecer uma pontuação de crédito para cada PPP e para cada proposta de empréstimo para realização de investimentos. Os critérios para a definição das notas de crédito deverão ser definidos pelo agente financeiro gestor do Programa e instituições financeiras participantes, seguindo as melhores práticas de avaliação de crédito adotadas pelo mercado de crédito brasileiro.
Os recursos do presente projeto de financiamento externo deverão suportar o desenvolvimento do SisCred-PPP, a sua disponibilização às instituições de crédito participantes, sua operação, assim como a coleta e atualização de suas bases de dados junto aos PPPs e fontes de crowdsourcing por um período de cinco anos.
Ao final do primeiro ano do projeto espera-se que o SisCred-PPP esteja implementado e operando, contribuindo para o aumento da oferta de crédito de longo prazo e baixo custo para PPPs investirem na expansão da infraestrutura de conectividade do Brasil.
Ao final dos quatros anos seguintes de operação, espera-se que as bases de provedores e as obtidas por fontes de crowdsourcing estejam atualizadas e o sistema esteja operando, com adoção crescente de PPPs e instituições de crédito de varejo.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**101.500.000,00**	**100,00**
P- P1 - Mecanismo de Concessão de Garantias de Crédito	Mecanismo	1,00	50.000.000,00	49,26
P- P2 - Instrumentos de Concessão de Crédito a PPPs não Bancarizados	Instrumento	2,00	50.000.000,00	49,26
P- P3 - Sistema de Avaliação de Crédito para PPPs ? SisCred-PPP	Sistema	1,00	1.500.000,00	1,48
Total Geral	**-**	**-**	**101.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Com vistas a viabilizar a utilização de recursos do Fust para apoiar investimento em expansão da infraestrutura de conectividade à internet à locais ainda sem acesso, foi sancionada em 17/12/2020 a ?Nova Lei do Fust?, operacionalizadas pela Lei nº 14.109/2020 e Lei 14.173/ 2021, que alteram as leis nº 9.472/1997 e nº 9.998/2000 para dispor sobre a finalidade, a destinação dos recursos, a administração e os objetivos do fundo. Criado originalmente para a difusão da telefonia fixa, os recursos do Fust passaram então a poder financiar projetos que promovam a democratização da internet e de novas tecnologias.

Com a alteração legal, parte das receitas anuais do fundo poderá ser aplicada na forma de apoio não reembolsável (para investimento direto em telecomunicações), na forma reembolsável, em que agentes financeiros poderão utilizar recursos do fundo para realizar operações de créditos para financiar projetos em telecomunicações. A lei prevê ainda a criação de um fundo garantidora modalidade garantia com foco, principalmente, em pequenos provedores, que não possuem bens para dar em garantia e, com isso, têm dificuldade para conseguir financiamentos.

O Decreto 11.004/2022 trouxe a regulamentação da ?Nova Lei do Fust?, que disciplina, em seu Art. 25, a utilização de recursos do fundo para estabelecer programa de financiamento ou de concessão de garantia de operações financeiras, em parceria com agente financeiro. Os investimentos financiados ou garantidos deverão ser compatíveis com as finalidades do Fust, os objetivos norteadores de sua destinação, bem como a diretrizes a serem estabelecidas pelo seu Conselho Gestor (CG-Fust). Para garantir que o CG-Fust estivesse operacional para a aprovação de programas e projetos de uso do fundo, o MCOM publicou as Portarias nº 54/2022, nº 82/2022, e nº 106/2022 e nº 209/2023 que designam os representantes do Governo Federal, de empresas do setor, associações, e da sociedade civil no CG-Fust, estabelecendo o representante do Ministério das Comunicações como presidente do conselho e da Anatel como secretário executivo.

No dia 6/6/2022 foi realizada a primeira reunião do CG-Fust, onde foi aprovado o seu regimento interno e definido o calendário para as próximas reuniões ordinárias em 2022. Desde então, diversos atos vêm sendo publicados pelo Ministério das Comunicações e pelo CG-Fust em suas respectivas competências para normatizar a aplicação dos recursos do Fundo. Destacam-se:

?A Portaria MCOM nº 6.098/2022, que estabeleceu objetivos estratégicos para o quinquênio 2022-2027 do Fust.

?A Resolução CG-Fust nº 2/2022, que disciplina a aplicação de recursos do Fust em programas, projetos, atividades, iniciativas e ações compatíveis com os objetivos e as finalidades do Fundo. Recentemente, a resolução foi alterada para melhor esclarecer alguns pontos relativos à prestação de contas perante o CG-Fust e perante a Anatel.

?O Acórdão CG-Fust nº 5/2022, que aprovou o Caderno de Programas do Fust, estabelecendo dois programas aderentes à legislação e às normas do Fust: 1) ampliação do acesso de escolas públicas à internet em banda larga; e 2) projetos de expansão, de uso e de melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações.

?Acórdão CG-Fust nº 6/2022, que aprovou o Plano de Aplicação de Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que estabelece os elementos necessários à aplicação de recursos em um ou mais programas, bem como para o acompanhamento e a execução destes.

?O Acórdão CG-Fust nº 10/2022, que aprovou o Caderno de Projetos elegíveis para utilização dos recursos do Fust, orientando os agentes financeiros e entidades que desejem receber recursos do Fundo.

?O Contrato nº 149/2022 e aditivos, entre a União, por intermédio do CG-Fust, e BNDES, com a finalidade de abertura de crédito reembolsável e não reembolsável a serem utilizados conforme Plano de Aplicação de Recursos aprovado pelo Conselho.

Além das referidas previsões legais e orçamentárias para a criação do Programa Nacional de Financiamento para Investimentos em Redes de TelecomunicaçõesAcessa Crédito Telecom, aqui descrito, ainda foram realizados estudos técnicos que subsidiaram o diagnóstico sobre a necessidade de promover a oferta de crédito para investimentos em infraestrutura de conectividade no Brasil. No segundo semestre de 2021, foi encomendado pelo BID à consultoria Teleco um estudo sobre as condições de acesso à crédito à disposição dos PPPs, bem como sobre a tributação aplicável ao setor, fator importante para a regularização tributária e formalização dessas prestadoras (vide Anexos 1 e 2).

Por meio de entrevistas qualitativas com 36 agentes do mercado (fornecedores, PPPs de todas as regiões do país e bancos), o estudo identificou que, apesar de estes terem experimentado um grande crescimento nos últimos anos, a dificuldade de acesso a crédito é considerada uma grande barreira para a construção de infraestrutura de conectividade e oferta de banda larga. A principal fonte de crédito desses PPPs são os fornecedores e distribuidores de equipamentos, que diferem o pagamento dos ativos de rede adquiridos em até 24 meses. O relacionamento com bancos de varejo se dá de maneira limitada, em especial para financiamento de capital de giro. O estudo demonstra que que facilitar o crédito para PPPs reduziria a jornada hipotética de seu crescimento, de 20 mil para 50 mil acessos, de 8 para 4 anos, e ainda com o retorno integral dos financiamentos e dos juros correspondentes no prazo de 5 anos.

Além disso, as entrevistas realizadas mostram que a grande maioria dos PPPs tem sustentado o crescimento orgânico com recursos da geração própria de caixa e do parcelamento de compras concedido por fornecedores de equipamentos, e que estes prestadores estariam dispostos a tomar empréstimos de longo prazo, desde que tenham carência, prazo para pagamento, custos razoáveis, exigências de garantias que possam atender e que os projetos sejam decididos (aprovação ou não) com agilidade. O estudo conclui, portanto, pela necessidade de alternativas de crédito que possibilitem financiar investimentos de longo prazo, garantindo liberdade para que os PPPs contratem as melhores soluções técnicas, nacionais ou internacionais.

No estudo de tributação aplicável aos PPPs, por sua vez, demonstrou que os PPPs já investem uma quantidade significativa de sua receita bruta (cerca de 25%), e que a transição do Simples Nacional para o regime de Lucro Presumido ou Lucro Real possui um impacto tributário (aumento de tributos incidentes) que desencoraja a o investimento e a formalização dos PPPs para suportar seu crescimento e acesso à crédito. Espera-se que com a recente sanção presidencial da Lei Complementar nº 194, que estabelece os serviços de comunicações como essenciais e, por isso, com ICMS incidente não superior a 17%, esse degrau tributário que servia de empecilho à uma melhor estruturação contábil dos PPPs seja bastante reduzido.

Ainda, outro estudo encomendado pelo BID, e realizado pela consultoria Pilotage em 2023, foi realizado um market souding com bancos de varejo para identificar as principais restrições desses a ofertarem crédito de baixo custo e longo prazo para os PPPs. O estudo concluiu que a pulverização do mercado, em centenas de PPPs de faturamento entre R$ 5 e 50 milhões, torna muito custosa a realização de uma análise de crédito customizada e aprofundada, típica de operações de crédito para investimento de longo prazo, devido a grande assimetria de informações existente entre as instituições de crédito e os PPPs. Tal assimetria dificulta os credores em avaliar o valor econômico dos projetos de investimento em conectividade e dos ativos de rede envolvidos, assim como a viabilidade econômica dos projetos de expansão, e a saúde financeira dos PPPs, todos fatores cruciais para a avaliação de crédito de projetos de infraestrutura.

Especificamente, os credores não têm informações sobre a área de efetiva prestação de serviço dos PPPs, suas receitas e base de clientes, uma vez que as informações publicadas pela Anatel sobre os PPPs são autodeclaradas. Dessa forma, os PPPs são tratados pelas estruturas de crédito de varejo dos bancos, que possuem condições de crédito bastante restritivas, muito focadas em crédito para capital de giro. No estudo, a consultoria Pilotage perguntou aos principais bancos de varejo e de atacado brasileiros sobre quais as características técnicas necessárias em instrumentos garantidores para que estes possam impactar efetivamente e positivamente a oferta de crédito para os PPPs. As conclusões, detalhadas no Anexo 5, deverão ser úteis à fase de preparação do projeto, uma vez haja sua aprovação pela Cofiex, e deverão ser consideradas pelo agente financeiro responsável pela criação dos instrumentos garantidores de crédito.

Por fim, resta mencionar como atividade preparatória para o projeto de financiamento externo aqui pleiteado, o mapeamento detalhado da demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no país atualmente. Esta análise foi realizada por meio do projeto C2DB (Crowdsourcing para Conectividade Digital do Brasil) , uma iniciativa pioneira de uso de big data e algoritmos de inteligência artificial, associados à uma ferramenta GIS (Geographic Information System) para mapeamento e visualização interativa da infraestrutura de conectividade existente no país para o atendimento da demanda de pessoas, empresas, rodovias, estabelecimentos de saúde, escolas etc. Foi desenvolvida em parceria entre o BID e a Anatel, com foco em estimar a demanda de pessoas não atendidas por banda larga fixa e móvel no país. A ferramenta foi desenhada a partir do uso de ciência de dados para melhorar o desenho de projetos de infraestrutura de conectividade, regulamentação de telecomunicações (incluindo as obrigações de fazer no âmbito de licitações de espectro) e mecanismos de financiamento inovadores.

Como objetivo principal, o projeto visou entregar ao Governo do Brasil uma ferramenta que enriqueça o diagnóstico de conectividade e possa servir para instrumentalizar a política pública nacional relativa aos serviços de banda larga. A ferramenta já analisou bilhões de amostras de dados empíricos, organizando-as em milhões de quadrantes geográficos de 150 x 150 metros, permitindo apontar com grande precisão a demanda não atendida por serviços de banda larga. A ferramenta C2DB já tem sido reconhecida como alicerce fundamental para a formulação de políticas públicas de conectividade em diversas iniciativas em curso no governo brasileiro. Por exemplo , a ferramenta tem sido utilizada para o mapeamento das escolas públicas e estabelecimentos de saúde no Brasil que não possuem acesso à internet banda larga, e o desenho de uma estratégia de política pública que utilize esses equipamentos públicos como indutores da expansão da infraestrutura de banda larga nas cidades do interior e nas zonas de periferia dos grandes centros urbanos.

A ferramenta deve suportar todas as iniciativas do Programa Acessa Crédito Telecom na definição de áreas e projetos prioritários para a concessão de crédito garantido, e para a realização de diagnósticos precisos de atratividade econômica, rentabilidade esperada de projetos, assim como certificação da presença de PPPs em cada setor censitário do país, a fim de reduzir assimetrias de informação existentes para a avaliação de crédito por bancos de varejo.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Disclaimer:

Os créditos concedidos aos PPPs com o apoio do Programa não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo eventuais ônus de garantias arcados integralmente pelo agente financeiro operador do Programa, conforme autorizado pelo Conselho Gestor do Fust.

Informa-se que esses recursos, tanto da operação de crédito externo quanto da contrapartida da União, serão alocados em ação orçamentária específica a ser criada no âmbito da Unidade Orçamentária 74.920 - Recursos sob Supervisão do Fust - Ministério das Comunicações, semelhante à ação orçamentária 00TT já existente, na modalidade reembolsável. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na UO 74.920, e então repassados, na forma de contrato de empréstimo de longo prazo, a agente financeiro do Fust.

Apesar de a solução proposta nessa Carta Consulta para impulsionar a oferta de crédito aos PPPs, qual seja a criação de mecanismos garantidores de crédito, trazer como inspiração o FGI PEAC, o modelo proposto nesse documento (vide Seção 1.2) não se trata de criação de novo Fundo Garantidor para aporte da União e nem da utilização de recursos por meio de Fundo Garantidor já existente. Trata-se, na verdade, de novo modelo no qual a operação de crédito externo é utilizada para capitalizar o Fust com recursos que serão repassados, por meio de empréstimo reembolsável, a agente financeiro, tendo este a responsabilidade de criar e operacionalizar instrumentos garantidores de crédito mediante autorização do Conselho Gestor do Fust. Nesse novo modelo proposto, ressaltamos ainda que os empréstimos a PPPs realizados por instituições de crédito e que forem garantidos pelo agende financeiro não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo o ônus da garantia arcado integralmente pelo agente financeiro operador do Programa, conforme autorizado pelo Conselho Gestor do Fust.

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 66 meses

Prazo de amortização: 234 meses

Prazo total: 300 meses

Periodicidade da Amortização: semestral

Taxa de juros: SOFR + 1,19 26 % a.a. (Taxa de juros aplicável ao 2T 1T 20222023) - Incide sobre saldos desembolsados.

Demais encargos e comissões: taxa de comissão de crédito (0,50% a.a.) - Incide sobre saldos não desembolsados.

Justificativa pela opção de financiamento externo

Desenvolver e implementar alternativas de uso inteligente dos recursos orçamentários do Fust para incentivar a formação de um mercado privado de crédito para PPPs, o que se pretende com o Programa Acessa Crédito Telecom, requer uma previsibilidade do orçamento. A busca pelo financiamento externo se justifica num contexto de restrições fiscais e alta da Taxa Selic. Associado a isso estão as incertezas resultantes dos impactos da pandemia da COVID-19. Nesse contexto, entende-se que a opção pelo financiamento externo ajuda a resguardar o escopo e o mérito do projeto, uma vez que garante previsibilidade da disponibilidade de recursos para o programa ao longo dos anos. Isso irá auxiliar a mobilização do conjunto de atores que serão chamados a participar da implementação do projeto (ex. instituições financeiras participantes e PPPs) e aumentar as suas chances de sucesso.

Além disso, é preciso considerar a grande necessidade de investimentos em infraestrutura de conectividade no Brasil, como já apresentado na seção de Diagnóstico (a média de investimento por acesso é 4x menor que a média dos países da OCDE). Dessa forma, ressaltamos que o financiamento externo aqui proposto visa buscar recursos financeiros adicionais (reembolsáveis) para a criação, no médio prazo (2024), de uma solução estruturante e sustentável, que permita a democratização do acesso ao crédito para investimento em conectividade, sem, contudo, consumir os recursos atualmente disponíveis no Fust e que serão destinados no curto prazo à programas de financiamento direto do setor.

Dessa forma, o recurso ora pleiteado deverá suplementar o orçamento do Fust, representando, portanto, uma fonte adicional de recursos. De acordo com a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fust, em seu art. 1º, § 3º, existem três modalidade nos quais os recursos podem ser aplicados: apoio não reembolsável; apoio reembolsável; e garantia. Em virtude disto, informa-se que o recurso será utilizado na modalidade reembolsável para promover os mecanismos descritos nos produtos deste Programa. Nesse sentido, terá natureza financeira (não primária), sendo alocado em ação orçamentária específica a ser criada no âmbito da Unidade Orçamentária 74.920 - Recursos sob Supervisão do Fust - Ministério das Comunicações, semelhante a ação orçamentária 00TT já existente, na modalidade reembolsável. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na UO 74.920 na ação orçamentária 00TT, na modalidade reembolsável, para promover os instrumentos descritos nos produtos deste Programa. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na Unidade Orçamentária 74.920 - Recursos sob Supervisão do Fust - Ministério das Comunicações, e então repassados, na forma de contrato de empréstimo de longo prazo, à agente financeiro do Fust. Ainda, ressaltamos que os instrumentos garantidores aqui propostos não se tratam de novos Fundos Garantidores para aporte da União e nem da utilização de recursos por meio de Fundo Garantidor já existente. Trata-se de novo modelo no qual a operação de crédito externo é utilizada para capitalizar o Fust com recursos que serão repassados, por meio de empréstimo reembolsável, a agente financeiro, tendo este a responsabilidade de criar e operacionalizar instrumentos garantidores de mediante autorização do Conselho Gestor do Fust. Além disso, os créditos concedidos aos PPPs com o apoio do Programa não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo eventuais ônus de garantias arcados integralmente pelo agente financeiro do operador do Programa, conforme autorizado pelo Conselho Gestor do FustFust.

Escolha pelo BID

Primeiramente, a contratação desta operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada por este já ter desenvolvido relevantes projetos no âmbito do Governo Federal do Brasil e apresentar condições de prazo, carência e encargos atrativos se comparadas às condições vigentes em outros bancos multilaterais de desenvolvimento e disponibilizar, durante a preparação e início da implementação do projeto, acompanhamento e assistência técnica com fundos de doação.

Em especial, para apoiar a o fechamento das lacunas de conectividade e acelerar o retorno econômico da sociedade brasileira pós-pandemia, o BID aprovou em meados de 2021 a linha de crédito condicional CCLIP ?BR-00010 Brasil Mais Digital?. A linha de crédito visa apoiar a transformação digital da sociedade brasileira por meio da oferta de financiamento subsidiado e de longo prazo à construção de infraestrutura de conectividade, oferta de serviços públicos digitais, melhoria do ambiente regulatório e legal, inclusão digital de populações carentes, conectividade em escolas, dentre outros.

No escopo da linha de crédito, são consideradas como iniciativas de conectividade digital prioritárias: i) a construção de infraestrutura de telecomunicações e TICs, através de projetos de construção de redes de acesso e/ou transporte, iniciativas de inclusão digital, e reformas do ambiente regulatório e legal para facilitar a instalação e incentivar o compartilhamento de infraestrutura; ii) a disponibilização de instrumentos financeiros para aumento da oferta de crédito privado para investimento em telecomunicações e TICs; e iii) o financiamento à transformação digital de equipamentos e serviços públicos. A Figura 7 abaixo ilustra estas iniciativas prioritárias. Desta maneira, a linha de crédito foi desenhada pelo BID para apoiar a expansão do acesso à internet de alta velocidade no país, de maneira a possibilitar o surgimento de negócios inovadores e a oferta de serviços digitais por entes públicos e privados, capazes de gerar grande impacto positivo em desenvolvimento econômico e social.

Figura 7 - CCLIP Brasil Mais Digital: iniciativas de conectividade prioritárias

A linha de crédito está disponível tanto para o apoio ao governo federal, como para governos estaduais e municipais. Neste sentido, as primeiras operações de crédito no âmbito da CCLIP ? Brasil Mais Digital já estão em fase de aprovação final pelo BID e governos estaduais brasileiros, e deverão apoiar projetos de conectividade e transformação digital de infraestruturas públicas nos estados de Alagoas, Ceará e São Paulo. Portanto, o banco possui experiência no apoio a projetos de conectividade no país. Além disso, o BID tem financiado o desenvolvimento de estudos para um melhor entendimento da demanda de crédito para investimento em redes, e da lacuna de conectividade do país. Ainda, o banco possui uma linha de Cooperação Técnica BR-T1480 ? ?Apoio ao Setor de Conectividade da CCLIP - Brasil Mais Digital?, da qual o MCOM e a Anatel são beneficiários, e que poderá ser utilizada para a contratação de outros estudos e consultorias necessárias a especificação detalhada das condições de operação do Programa Acessa Crédito Telecom.

Por fim, em um comparativo de condições financeiras oferecidas pelo agente financeiro escolhido e pelos demais bancos multilaterais de desenvolvimento consultados, o BID possui as melhores condições para financiamento externo de 25 anos. A Figura 8 detalhada e compara as condições financeiras oferecidas para vários prazos de financiamento pelo BID, o Banco Mundial, a Confederação Andina de Fomento ? CAF, e pelo New Development Bank - NDB. A Figura 9 apresenta um comparativo histórico entre a taxa de juros do BID e a taxa de juros paga pelo Governo do Brasil para captação de recursos no exterior, e demonstra a vantagem da taxa do BID frente aos mecanismos tradicionais de captação de recursos do Tesouro Nacional do Brasil (ex. emissão de títulos da dívida).

Figura 8 ? Comparativo de condições de financiamento externo

Figura 9 ? Custo de captação externa ? Tradicional vs. BID

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O programa irá beneficiar direta ou indiretamente a população de centenas de municípios do interior do Brasil que carecem de investimentos em infraestrutura de conectividade. Como evidenciado na Tabela 2 da Seção 1.1 desta Carta Consulta, os PPPs estão presentes com mais de 1 mil acessos de fibra óptica em mais de 1.700 cidades brasileiras, mais de 1600 deles municípios com menos de 500 mil habitantes. Nestes, a presença de PPPs com mais acesso à crédito tem potencial de beneficiar o acesso a internet em escolas, hospitais, postos policiais e delegacias, agências da administração públicas, além de milhares de estabelecimentos comerciais e milhões de residências.

A expansão da conectividade habilitará a transformação digital da economia do interior do país. Ela é elemento indutor de ações que promovem a sustentabilidade e a otimização do uso de recurso naturais, uma vez que simplifica processos, transforma e modifica o consumo de serviços públicos, reduz o deslocamento e seu impacto direto na emissão de poluentes pelos meios de transporte. Também propicia o desenvolvimento econômico sustentável, reduzindo os efeitos do desmatamento e a eliminação dos resíduos resultantes do seu processo produtivo e o uso demasiado dos recursos hídricos.

No contexto do setor de telecomunicações, o Programa irá beneficiar centenas de PPPs, que poderão ter acesso a crédito de longo prazo e baixo custo para investimentos em conectividade. O estudo de acesso à crédito por PPPs, encomendado pelo BID, estima que aprox. 430 PPPs possuem entre 5.000 e 50.000, e que, por terem faturamento acima do teto do Simples Nacional, estariam sujeitos de crédito e, por conseguinte, seriam público-alvo do mecanismo garantidor de crédito. Ainda, existem cerca de 1920 PPPs entre 1.000 e 5.000 acessos que, por terem dificuldade de acesso a crédito bancário, serão beneficiados pela oferta de crédito por meio de instrumentos financeiros inovadores não bancários, como os fundos de crédito e as debêntures pulverizadas. Dessa forma, espera-se que as ações do Programa tenham um amplo público-alvo, cerca de 2.350 PPPs de todo o país, e que destes, pelo menos 20% deles (cerca de 500 PPPs) efetivamente utilizem os instrumentos criados pelo Programa (conforme tabela de indicadores propostos).

Além disso, as áreas estratégicas de potencial impacto do projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, são listadas abaixo:

?promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

oo Fust apresenta como finalidade exposta no art. 1º da Lei do Fust o estímulo ao uso e ao desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social, o que engloba a habilitação de sistemas digitais, como o do produto 1.3, que adaptam sistemas analógicos e mitigam a necessidade de deslocamentos e emissão de dióxido de carbono;

?melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades:

oo programa possibilita a transformação digital da sociedade, com ganhos de produtividade e eficiência em diversos setores da economia, em especial no setor público;

oo programa possibilita a entrada no mercado de novos PPPs, em especial em localidades não atendidas;

oo Fust apresenta, como objetivos expostos no art. 2º do Decreto 11.004/2022, o desenvolvimento de mercado de telecomunicações com competição ampla, livre e justa, e a transformação digital da economia brasileira, por meio da promoção da informatização e da disseminação de tecnologias digitais, o aprimoramento das capacidades técnicas e humanas e o desenvolvimento de soluções e novos modelos de negócios no ambiente digital;

?benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

oestes poderão se beneficiar do acesso à internet para a suas atividades de empreendedorismo (vendas, publicidade, compra de insumos etc.);

oo programa oferece garantias a PPPs, de forma a diminuir o risco da tomada de crédito;

oo Fust apresenta, como objetivos expostos no art. 2º do Decreto 11.004/2022, o desenvolvimento de mercado de telecomunicações com competição ampla, livre e justa, e a transformação digital da economia brasileira, por meio da promoção da informatização e da disseminação de tecnologias digitais, o aprimoramento das capacidades técnicas e humanas e o desenvolvimento de soluções e novos modelos de negócios no ambiente digital;

?geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

oespecialmente no interior do país, através do aumento do acesso à educação e cursos de qualificação através da internet;

oao entrarem nos mercados no interior do país, os PPPs geraram emprego e qualificação nas localidades;

oo Fust apresenta, como objetivo exposto no art. 2º do Decreto 11.004/2022, a promoção do desenvolvimento econômico e social;

?infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

oo Programa visa ampliar a oferta de infraestrutura de conectividade em municípios pequenos, em especial, onde a carência é maior;

oo Fust apresenta, como objetivo exposto no art. 2º do Decreto 11.004/2022, a conectividade e a inclusão digital, para garantir à população o acesso às redes de telecomunicações, aos sistemas e aos serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação;

?melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

oo Programa possibilita a utilização de serviços públicos digitais pela população do interior do país;

oo Fust apresenta, como objetivos expostos no art. 2º do Decreto 11.004/2022, a conectividade e a inclusão digital, para garantir à população o acesso às redes de telecomunicações, aos sistemas e aos serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação e a implementação e o desenvolvimento da transformação digital dos serviços públicos;

?melhoria das condições de educação e saúde:

oa possibilidade de acesso à internet habilitará a oferta de conectividade em escolas, a busca por informações, qualificação, tratamentos, consultas virtuais com médicos etc.;

oo Fust apresenta, como objetivos expostos no art. 2º do Decreto 11.004/2022, a ampliação do acesso com velocidade e qualidade adequadas aos serviços de telecomunicações prestados em regime público ou privado e às suas utilidades, além de dotar as escolas públicas brasileiras, em especial as situadas fora da zona urbana, de acesso à internet em banda larga em velocidade adequada às suas atividades;

?desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

oo acesso à internet habilitará o desenvolvimento tecnológico e social no interior do país;

o o Fust apresenta como finalidade exposta no art. 1º da Lei do Fust o estímulo ao uso e ao desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social e, como objetivo exposto no art. 2º do Decreto 11.004/2022, o uso das tecnologias da informação e comunicação; e

?arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

oo Programa visa aumentar a oferta de crédito privado aos PPPs por meio de concessão de garantias e utilização de instrumentos inovadores, como as debentures pulverizadas, o que possibilita o aporte de crédito por investidores privados, e os fundos de crédito;

oo Fust apresenta, como objetivo exposto no art. 2º do Decreto 11.004/2022, o desenvolvimento de mercado de telecomunicações com competição ampla, livre e justa.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Não

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Total:			101.500.000,00		101.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional

O mutuário é a República Federativa do Brasil. O órgão executor é o Ministério das Comunicações (MCOM)Fust, na figura do seu Conselho Gestor.

Os recursos provenientes do financiamento externo referentes ao Componente I do projeto serão transferidos ao Fust, fundo instituído pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000 (Lei do Fust), que, em seu art. 6º, estabelece o que se constitui como receita do Fundo.

O CG-Fust, colegiado vinculado ao Ministério das Comunicações ée competente para administração do Fundo, formulação de políticas, definição de programas e aprovação de repasses, conforme art. 2º da Lei do Fust e art. 10 do Decreto nº 11.004/2022. O MCOM, por usa vez, emite as notas de empenho e ordens de pagamento com recursos do Fust.

Assim, conforme art. 2º da Lei do Fust, para execução do Programa, o CG-Fust deverá autorizar o MCOM a transferirirá os recursos ao agente financeiro contratado para criação do Programa Acessa Crédito Telecom. O Fust tem como agentes financeiros, de acordo com art . 4º-A da Lei do Fust, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), as caixas econômicas, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento e demais instituições financeiras.

A aplicação dos recursos será acompanhada pelo CG-Fust, com o suporte da Unidade de Gerenciamento do Programa ? UGP, composta por representantes do MCOM e da Anatel. Salienta-se que, no art. 4º, II, da Lei do Fust, compete à Anatel prestar apoio técnico ao Conselho Gestor. Por sua vez, o Ministério das Comunicações preside o Conselho atualmente, e tem o seu papel de apoiar o Conselho definido no Parágrafo Único do art. 11 do Decreto 11.004, de 2022.

A UGP se encarregará do apoio à coordenação das ações e da prestação de contas aos diversos interessados, particularmente ao Conselho Gestor do Fust e ao(s) financiador(es), em atendimento às condições contratuais que venham a se estabelecer. A UGP também será responsável pelo monitoramento e avaliação do projeto, e seus relatórios correspondentes.

Matriz de Responsabilidades

1 ? República Federativa do Brasil: mutuário do contrato de empréstimo do Programa Acessa Crédito Telecom;

2 ? Ministério das Comunicações: responsável pela execução administrativa, financeira, e contábil do Programa. Será também responsável pelo repasse dos recursos oriundos do financiamento externo para a criação do Programa Acessa Crédito Telecom.

2 ? Conselho Gestor do Fust: atuar na coordenação, planejamento e execução administrativa, financeira, contábil e técnica do Programa, inclusive quanto a seu acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa, no âmbito do contrato de financiamento do BID. Será também responsável pela contratação do agente financeiro e aprovação do repasse pelo MCOM dos recursos oriundos do financiamento externo para a criação do Programa Acessa Crédito Telecom.

O Conselho Gestor do Fust contará com a UGP para apoiar a coordenação geral do Programa, conforme detalhado no Arranjo Operacional;

3 ? Agente Financeiro do Fust: instituição financeira contratada pelo CG-Fust para a criação, gestão, e execução implementação de todos os produtos previstos no Programa Acessa Crédito Telecom.

Estrutura Operacional

O Projeto será executado pelo Fustcoordenado pelo CG-Fust, na figura de seu Conselho Gestor, com o apoio da UGP ? Unidade de Gestão do Programa, cuja estrutura, composição e vinculação institucional serão definidas durante a preparação do Programa. A UGP contará também com o suporte de todas as áreas relacionadas ao Programa.

Constituirão responsabilidades da UGP, entre outras, as seguintes:

(i)apresentação, ao organismo financiador, de pedido de desembolsos, comprovações de gastos e de prestações de conta do Programa;

(ii)manutenção de sistemas adequados à administração das contratações efetuadas e dos registros contábeis e financeiros das transações do Programa; e

(iii)preparação e apresentação das informações de ordem financeira do Projeto.

Cumprirá ainda, a UGP, as seguintes atividades operacionais, dentre outras:

(i)supervisionar a execução do Programa;

(ii)desenvolver e implantar os seus instrumentos e procedimentos operacionais (incluindo os relativos às solicitações de desembolso, comprovações de gastos e prestações de contas, acompanhamento físico e financeiro, avaliações de execução, contabilidade do Programa, etc.);

(iii)elaborar normas e procedimentos para catalogar e arquivar os documentos técnicos, administrativos e financeiros do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Ministério das Comunicações		
Representante Oficial:	Jose Juscelino dos Santos Rezende Filho		
Endereço da Sede:	Esplanada dos Ministérios, Bloco R, térreo, CEP 70.044-902 ? Brasília/DF		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(61) 2027-6889	Fax:	
CNPJ:	37753638000103	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 1 **Ano**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA PPPS	101.500.000,00	1.500.000,00	100.000.000,00	1.500.000,00	100.000.000,00

P - P1 - Mecanismo de Concessão de Garantias de Crédito	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
P - P2 - Instrumentos de Concessão de Crédito a PPPs não Bancarizados	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
P - P3 - Sistema de Avaliação de Crédito para PPPs ? SisCred-PPP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Total	**101.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100.000.000,00**	**1.500.000,00**	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A utilização de recursos do Fust para criação do Programa Acessa Crédito Telecom está bem fundamentada na legislação atual. O Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023, aprovado pela Lei nº 13.971, em 27 de dezembro de 2019, definiu o programa temático ?Conecta Brasil?, cujo objetivo é ?promover o acesso universal e ampliar a qualidade dos serviços de comunicações do país?. O Decreto nº 9.612/2018 dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações, e define como objetivos gerais promover a ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas.

A ?Nova Lei do Fust, Lei nº 14.109/2020, que altera as Leis nº 9.472/1997 e nº 9.998/2000 para dispor sobre a finalidade, a destinação dos recursos, a administração e os objetivos do fundo, prevê a criação de um fundo garantidor com foco em pequenos provedores, que não possuem bens para dar em garantia e, com isso, têm dificuldade para conseguir financiamentos. Por fim, o Decreto 11.004/2022, que regulamenta a Lei do Fust, disciplina, em seu Art. 25, a utilização de recursos do fundo para estabelecer programa de financiamento ou de concessão de garantia de operações financeiras, em parceria com agente financeiro.

Para a criação do Programa Acessa Crédito Telecom, uma vez assegurado o financiamento externo para o Programa, será necessária a proposição do Programa ao CG-Fust, que deverá aprová-lo e realizar contrato, ou aditivar contrato já existente, com agente financeiro.

Assim, em termos de atos legais, os riscos são baixos uma vez que grande parte do arcabouço legal está definido e, para o que ainda deve ser definido pelo Conselho Gestor do Fust, o MCOM é o coordenador do grupo, com poder de agenda e convocação de reuniões.

Disclaimer:

Os créditos concedidos aos PPPs com o apoio do Programa não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo eventuais ônus de garantias arcados integralmente pelo agente financeiro operador do Programa, conforme autorizado pelo Conselho Gestor do Fust.

Informa-se que esses recursos, tanto da operação de crédito externo quanto da contrapartida da União, serão alocados em ação orçamentária específica a ser criada no âmbito da Unidade Orçamentária 74.920 - Recursos sob Supervisão do Fust - Ministério das Comunicações, semelhante à ação orçamentária 00TT já existente, na modalidade reembolsável. Nesse sentido, terão natureza financeira (não primária). Os recursos serão disponibilizados diretamente na UO 74.920, e então repassados, na forma de contrato de empréstimo de longo prazo, a agente financeiro do Fust.

Apesar de a solução proposta nessa Carta Consulta para impulsionar a oferta de crédito aos PPPs, qual seja a criação de mecanismos garantidores de crédito, trazer como inspiração o FGI PEAC, o modelo proposto nesse documento (vide Seção 1.2) não se trata de criação de novo Fundo Garantidor para aporte da União e nem da utilização de recursos por meio de Fundo Garantidor já existente. Trata-se, na verdade, de novo modelo no qual a operação de crédito externo é utilizada para capitalizar o Fust com recursos que serão repassados, por meio de empréstimo reembolsável, a agente financeiro, tendo este a responsabilidade de criar e operacionalizar instrumentos garantidores de crédito mediante autorização do Conselho Gestor do Fust. Nesse novo modelo proposto, ressaltamos ainda que os empréstimos a PPPs realizados por instituições de crédito e que forem garantidos pelo agende financeiro não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União, sendo o ônus da garantia arcado integralmente pelo agente financeiro operador do Programa, conforme autorizado pelo Conselho Gestor do Fust.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A totalidade dos recursos serão repassados ao agente financeiro (ex. BNDES, FINEP, CAIXA etc.) para a formatação, desenvolvimento, criação e gestão das iniciativas do Programa Acessa Crédito Telecom descritas nessa Carta Consulta.

Em relação a possibilidade de contratação de consultorias e estudos pelo Agente Financeiro, a Secretaria de Telecomunicações (SETEL) e BID possuem vasta experiência para monitorar tais procedimentos. Por fim, os Termos de Referência para contratação de consultorias, assim como respectivos processos licitatórios que possam ser necessários, deverão ter a não objeção do BID e contarão com auditoria externa efetuada pela Controladoria Geral da União.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O risco não se aplica, pois não há iniciativas que vão requerer desapropriações ou indenizações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A expansão da conectividade habilitará a transformação digital da economia do interior do país. Ela é elemento indutor de ações que promovem a sustentabilidade e a otimização do uso de recurso naturais, uma vez que simplifica processos, transforma e modifica o consumo de serviços públicos, reduz o deslocamento e seu impacto direto na emissão de poluentes pelos meios de transporte. Também propicia o desenvolvimento econômico sustentável, reduzindo os efeitos do desmatamento e a eliminação dos resíduos resultantes do seu processo produtivo e o uso demasiado dos recursos hídricos.

Assim, consideramos o acesso à conectividade digital um facilitador crítico da transformação digital, inovação e redução de emissões de gás carbônico para o setor de infraestrutura no Brasil. Por exemplo, um estudo publicado pelas Nações Unidas em 2021 mostra que a implementação de soluções digitais em diferentes setores da economia poderia reduzir as emissões totais globais de dióxido de carbono equivalente (CO2e) em 12 gigatoneladas (Gt) até 2030, com o setor de transporte oferecendo o contribuição mais significativa. Além disso , o relatório mostra que a adoção de inovações energéticas inteligentes habilitadas pela infraestrutura de conectividade digital deverá reduzir em 15% as emissões de CO2 do setor de energia em todo o mundo até 2030. Além disso, de acordo com outro estudo publicado pelo Fórum Econômico Mundial em 2019, o desenvolvimento de tecnologias avançadas como 5G, Internet das Coisas e inteligência artificial deve ajudar a reduzir as emissões globais de carbono em até 15% por meio do desenvolvimento de soluções para energia, manufatura, agricultura e extração de recursos naturais, construção, serviços, transportes e gestão de tráfego.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A OCDE reconhece o importante papel que as redes de banda larga desempenham na promoção de economias digitais e, no âmbito internacional, reconhece-se a importância do desenvolvimento da infraestrutura de banda larga para o desenvolvimento dos países. Por exemplo, as Nações Unidas reconhecem em sua Agenda 2030, como um dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a necessidade de ?aumentar significativamente o acesso às TIC e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos até 2020?.

Assim, através da promoção de investimentos em conectividade, fator habilitador para a transformação digital e o desenvolvimento socioeconômico da sociedade, espera-se que o Programa tenha um impacto social positivo.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O risco não se aplica, pois não haverá reassentamentos em decorrência da implementação do programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN